

1502128-73.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DAVID MARQUES DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

DAVID MARQUES DE ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 06 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

2ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira - SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502128-73.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502128-73.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DAVID MARQUES DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

DAVID MARQUES DE ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 06 de setembro de 2022, por volta das 18h50, na Rua Tiradentes, altura do n. 148, em Jandira, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 28 porções de maconha, pesando 19,8g, 13 porções de cocaína, pesando 6,82g e 18 unidades de crack, pesando 3,63g, consoante auto de apreensão de fls. 08 e laudo de constatação de fls. 11/14. Narra a peça acusatória que policiais em patrulhamento

de rotina foram acionados via COPOM para verificar informação dada via 190 de que um indivíduo alto, magro, moreno, usando blusa de time, boné e chinelos, praticava tráfico de drogas em uma viela próxima do local dos fatos. Os policiais avistaram o acusado e realizaram a abordagem. Em revista pessoal, encontraram com ele a quantia de R\$ 528,00 em notas trocadas e as drogas acima descritas.

Recebida a denúncia (fls. 66), o réu foi citado (fls. 76) e apresentou defesa prévia (fls. 81/84).

Na instrução do feito, foram inquiridas as testemunhas de acusação, procedendo-se ao interrogatório ao final.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão das drogas (fls. 08) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 63/65).

A autoria, por sua vez, está comprovada pelos depoimentos das testemunhas de acusação e pela confissão do réu.

O policial militar Marcelo Mendes da Silva narrou que foi irradiada, via COPOM, ocorrência de tráfico no local dos fatos, indicando as características do agente. O réu, cujas características eram compatíveis com as passadas, foi encontrado dentro de um bar. Na revista inicial, realizada para verificar se havia armas, nada foi encontrado. Realizou nova revista mais minuciosa, em que encontrou o dinheiro e as drogas apreendidas. Após a localização das drogas, o réu ofereceu um acordo para ser liberado. Fingiu aceitar para tentar identificar os outros envolvidos no crime. No momento em que entregou o celular para o réu fazer contato com outra pessoa, o réu saiu correndo. Passou a persegui-lo e conseguiu detê-lo. Toda a ação foi registrada pela câmera corporal.

O policial militar Raul Alves Santos narrou que estava em patrulhamento quando recebeu via COPOM informação de tráfico de drogas, com a descrição das características do agente. Foram ao local dos fatos, onde avistaram o réu com as mesmas características. Feita a abordagem, inicialmente nada foi encontrado em poder dele. O Sargento fez nova revista e encontrou as drogas nas vestes do acusado. Estava ao lado deles quando as drogas foram encontradas. O réu saiu correndo, mas foi detido pelo Sargento.

O réu confessou a prática do crime. Disse que estava passando necessidade por não conseguir trabalho e ter cinco filhos para criar e por isso voltou para o tráfico de drogas.

Assim, não há dúvida de que o réu tinha em seu poder as drogas apreendidas, para fornecimento a consumo de terceiros, conduta tipificada no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

O réu tinha em seu poder três tipos de entorpecentes, inclusive crack, substância com alto poder de causar dependência química e que provoca rapidamente graves danos à saúde do usuário. As consequências nefastas do uso do crack são de conhecimento público em vista das constantes matérias jornalísticas veiculadas a este respeito e do recente debate acerca da necessidade de internação compulsória dos viciados para tratamento. Assim, o tráfico de crack deve ser punido com maior rigor, por produzir consequências mais graves para a sociedade. Outrossim, a quantidade de dinheiro que o réu possuía indica que havia comercializado quantia considerável de drogas antes

da prisão. Por fim, o crime foi cometido enquanto o réu gozava do benefício do livramento condicional, indicando conduta antisocial e desprezo pela ordem jurídica.

Desta feita, considerando a natureza das drogas apreendidas em poder do réu, fixo a pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, estão presentes a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência, já que o réu ostenta condenações anteriores transitadas em julgado por tráfico de drogas e ameaça, conforme certidão acostada aos autos (fls. 34/36). Nos termos do artigo 67, do Código Penal, a reincidência deve preponderar. Assim, havendo dupla reincidência, uma delas específica, aumento a pena em 1/3 e reduzo em 1/6, chegando ao montante de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 889 dias multa.

Na terceira fase da fixação da pena, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, já que o réu é reincidente, não fazendo jus à redução da pena prevista no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Tendo em vista as condições pessoais do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/2006.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, por força da reincidência do réu e do caráter hediondo do delito.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o réu DAVID MARQUES DE ARAUJO à pena privativa de liberdade de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 889 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante e persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão cautelar do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade. Comunique-se o Diretor do estabelecimento prisional.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça que lhe concedo.

Declaro o perdimento dos bens que permanecem apreendidos em favor da União, nos moldes do artigo 63 da Lei de Tóxicos.

Por fim, autorizo a incineração das drogas, nos termos do artigo 32, §1º, da Lei de Tóxicos. Oficie-se à Delegacia de Polícia, comunicando a presente autorização.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Jandira, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA